慈利县象市镇谭敦高砖厂“4.24”机械伤害事故调查报告

作者：慈利县人民政府 来源：慈利县应急管理局 访问量：136 发布时间：2018-08-08 分享

2018年4月24日上午9时05分，慈利县敦高砖厂发生一起机械设备伤害事故，事故造成1人死亡，直接经济损失20万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定，慈利县人民政府依法成立公安局、县监察委、县总工会、县食药工质局和象市镇人民政府等单位负责人为成员的“4.24”机械伤害事故调查组。根据事故调查需要，调查组聘请专家组对事故现定，出具了《慈利县象市镇谭敦高砖厂“4.24”机械伤害事故专家技术鉴定报告》。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查询问、现场勘测、查阅资料和综合分析等方式，查明了事故发生的伤亡及经济损失情况，认定了事故性质，提出了对相关责任人员、责任单位的责任追究和事故防范措施建议。现将调查情况报告如下：

一、事故发生单位概况

（一）事故发生单位基本情况。事故发生单位为慈利县象市镇谭敦高砖厂，该厂位于慈利县象市镇象市居委会1组仁石溪边。主要从事水泥砖、水泥涵管制造与为谭敦高。该厂始建于上世纪八十年代，建厂时系象市镇象市村集体所有，厂址在象市村仁石溪边现水泥涵管制造场地上，主要进行空心水泥砖的生产和销售。上世纪卖给谭敦高私人经营。 2013年9月，谭敦高在未经水行政主管部门许可的情况下，擅自抬填河道码头对该厂进行改建。2014年初，谭敦高购买水泥涵管生产机后开始售。2014年3月，慈利县水利局对谭敦高、蒋珍霞（谭敦高妻子）下达了《责令停止水事违法行为通知书》，但谭敦高没有停止违法行为。2015年6月，慈利县水利局对案调查，并下达了《慈利县水利局行政处罚决定书》。《处罚决定》下达后，谭敦高仍然没有执行处罚决定。2017年5月，象市镇人民政府主要负责同志协调该厂搬小，无法布置水泥涵管生产线，故水泥涵管生产线设施依然留在老厂未搬迁。

（二）事故发生单位生产经营情况。事故发生单位自2017年下半年开始在新厂从事水泥砖生产与销售，老厂水泥涵管生产基本处于停产状态。事故发生时，事故共有工人8名，其中固定工3人，临时工5人。谭敦高、谭思（系谭敦高儿子）及谭敦凡为固定工，谭敦高为实际投资人，负责管理和销售工作，谭思负责开叉车，谭敦制品保养，有时负责水泥涵管制造及其他临时性工作。5名临时工中，樊四负责拌料，吴贤村（死者）、胡启龙、黎福泰、黎八负责码砖和上车。2018年4月因当地修路便拉了一车砂石到仁石溪边老厂，谭敦凡于4月22号左右开始制作水泥涵管。

（三）事故单位安全生产主体责任落实情况。事故发生单位持有《工商营业执照》，注册号为430821600178043；类型为个体工商户；经营范围为建筑装饰材料杂品、预包装食品、散装食品、乳制品、卷烟、雪茄烟、烟花、爆竹类零售；经营者姓名为谭敦高；经营场所为象市镇街道，注册日期为2015年5月21日；登记日期与业执照上的经营范围、地址与实际不符。事故发生单位建立有隐患排查治理、安全奖惩等制度和厂长、安全员、员工岗位责任制，建立有水泥制砖机操作规程。但没有制成牌板悬挂在作业、工作场所；也没有进行危险、有害因数辨识，作业场所无危险有害因素告知牌；没有进行事故风险评估，没有编制生产安全事故应急预案，未开职工发放劳保工作服，未对员工进行劳动保护知识等方面的安全培训教育。

二、事故发生经过、救援情况及善后处置情况

（一）事故发生的经过。2018年4月24日上午6点多，吴贤村来到谭敦高砖厂上班，7点早饭过后，因有人要买涵管，谭敦高便安排谭敦凡和吴贤村到仁石溪边老管后谭敦凡便去新厂给水泥砖洒水做保养，吴贤村独自一人留在原地加工水泥涵管。当日9时左右，当地村民卓德华去河边洗衣服，当她走到桥头下台阶时，发现70米处有1人双手拿铁铲将混泥土铲于制管机模具内，然后左手护铲，右手将模具口上高低不平的混泥土抹平，突然此人晃了两下，铲子落地，双手抱在模子上部转动的立轴旋转，双脚落空，与水泥涵管制管机四侧支柱不断碰撞。这时卓德华意识到出事了，她马上朝新厂跑去，边跑边喊“出事了！出事了！”。

（二）事故救援情况。在新厂的谭敦凡听到卓德华的叫喊后，马上跑向老厂，到达制管机处时，发现制管机还在旋转，便马上关闭电源开关。停机后发现吴贤村轴上，上身内、外衣已缩至肩膀处，双脚从脚踝上约1寸处已断裂，掉落在水泥涵管制管机南侧防洪堤坝加固坎处，水泥涵管制管机场地全是血迹。在家正准备吃饭的喊说场子上出事了，马上赶到出事地，配合谭敦凡施救，抱住吴贤村双腿往上举，谭敦凡则用小刀将吴贤村缠绕在转轴上的衣袖割断，两人将吴贤村平放到地面上，谭的脉搏、心跳和测试呼吸，判定吴贤村已死亡。谭敦高随即用电话向居委会和象市镇人民政府的负责人报告事故信息。 9点22分通知死者家属，告知吴贤村因事故已死亡

（三）善后处置情况。相关职能部门接到事故报告后，县安监局、县公安局、县经科局和象市镇人民政府等单位主要负责人迅速赶赴现场了解事故情况。县委、第一时间指示务必做好事故善后处置工作，要求立即启动事故调查，严肃追责，深刻汲取事故教训，举一反三，重点做好下阶段全县安全生产工作。事故发生单位主动行赔偿事宜协商工作，于4月26日与死者家属达成赔偿协议，由事故发生单位支付吴贤村家属20万元，善后处置工作完毕。

三、事故性质认定及原因分析

（一）事故性质认定。经调查认定，象市镇谭敦高砖厂“4.24”机械伤害事故为一起生产安全责任事故。

1、事故时间：2018年4月24日 9时05分；

2、事故发生地点：慈利县象市镇象市居委会仁石溪边谭敦高砖厂（老厂）水泥涵管制造机处；

3、事故伤亡人数：本次事故死亡1人（吴贤村，男， 68岁，慈利县象市镇双桥村人）；

4、事故直接经济损失：直接经济损失为20万元；

5事故类别认定：机械伤害事故。

（二）直接原因

1、吴贤村未穿劳保工作服，敞开式袖口被水泥涵管制管机转轴上凸出抽面的销子挂住，随即被缠绕在转轴上，带动全身旋转，双腿则不断的与制管机的四根立
碰撞，导致双脚断裂，失血过多死亡；

2、水泥涵管制管机设计存在缺陷，凸出轴面的销子未进行护套保护，导致作业人员的袖口被销子挂住、缠绕，作业人员随轴旋转。

（二）管理原因

1、事故单位教育培训不到位。没有对作业人员进行灾害预防、安全管理制度、操作规程等方面的安全培训教育；

2、事故单位劳动管理不到位。身体残疾的工人（吴贤村为聋哑人）独自操作机器，事故单位没有管理人员进行制止；没有为设备操作人员配备劳保工作服；

3、事故单位安全隐患排查治理不到位。没有对作业场所存在的危险有害因数进行辨识，未制定相应的预防措施；水泥涵管制管机的启动开关未入箱上锁；

4、负有安全生产监管职责的行业监管部门慈利县食品药品工商质量监督管理局及派出机构慈利县食品药品工商质量监督管理局江垭中心所对事故发生单位实施
故发生单位持有的《工商营业执照》经营范围、地址与实际不符的情况，但没有及时责令事故发生单位整改并进行查处；

5、履行安全生产属地管理职责的象市镇人民政府及事故发生单位所在居委会象市镇居委会对事故发生单位因厂址不符合防洪要求进行了协调，督促事故发生单
但对事故发生单位移址仍然在原址生产加工水泥涵管的情况监管不到位。

四、对相关责任人员和责任单位的处理建议

（一）谭敦高，事故发生单位实际投资人，安全生产主要责任人。在没有取得合法有效的《工商营业执照》情况下，未经许可在不符合防洪要求的位置改扩建砖
水泥涵管。在生产经营过程中《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（三）、（五）项职责履行不到位，导致事故发生，对事故的发生负有责任，建议移送司法机

（二）刘江华，中共党员，慈利县象市镇象市居委会主任，居委会安全生产联络员。对辖区内生产经营单位安全生产巡查不到位，没有及时发现事故发生单位违
干部管理权限进行诫勉谈话；

（三）杜芳海，中共党员，慈利县象市镇党委委员、副镇长，兼安全生产管理办公室主任。对事故单位厂址不符合防洪要求事项进行了协调，督促进行移址建厂
位移址后仍然在原址生产加工水泥涵管的情况没有及时查处到位。建议按照干部管理权限进行诫勉谈话；

（四）朱会云，中共慈利县象市镇党委书记，辖区安全生产管理第一责任人。对辖区内安全生产“打非治违”工作督促落实没有完全到位，建议向县人民政府写

（五）王　平，慈利县食品药品工商质量监督管理局企业和个体经营经济监管股股长。安全生产“打非治违”工作组织不到位，建议按照干部管理权限进行批评教

（六）周建军，慈利县食品药品工商质量监督管理局江垭中心所所长。督促组织取缔辖区内无证无照经营职责履行不到位，建议按照干部管理权限对其批评教育

（七）卓春林，中共党员，慈利县食品药品工商质量监督管理局江垭中心所副所长。对事故发生单位持有的《工商营业执照》经营范围、地址与实际不符的情况
位，建议追究政务纪律责任；

（八）象市镇谭敦高砖厂，事故发生单位，安全生产主体责任履行不到位，对事故的发生负有责任，建议由象市镇人民政府依法予以取缔。

五、事故防范和整改措施

1、 生产经营单位必须按照“一必须五到位”要求，在合法经营的前提下，落实安全责任、安全投入、教育培训、安全管理和应急救援等安全生产主体责任；

2、象市镇人民政府要进一步履行安全生产属地管理职责。要配齐配强安全监管力量，做到监管人员专职负责安全生产管理。党政主要负责人要加强安全生产调
加强安全生产“打非治违”组织领导工作，安全专干要进一步提高监管水平，确保业务能力要能够满当前安全生产监管的需要，村（居委会）安全生产联络员要进一步履
查、劝阻和报告职责。

3、慈利县食品药品工商质量监督管理局及江垭中心所要按照行业管理要求履行行业监管职责，特别是对生产经营单位《工商营业执照》经营范围、地址与实际
责令整改并进行查处。

慈利县象市镇谭敦高砖厂

“4.24”机械伤害事故调查组

2018年7月16日